

법칙주의와 공리주의에 대하여 각각 설명하고 비교하여라.

법칙주의란 '칸트'의 이론으로, '선', 즉 도덕 법칙에 따르는 행위이다.

칸트가 말하는 '선'이란 '옳음'으로써 인간이 선형적으로 알고 있는 것이며 내면적인 의무를 가진 것이기 때문에 굳이 배우지 않아도 아는 것이다. 예를 들어 버스에 할아버지가 탔을 때 자리를 비켜주지 않아도 마음속으로 '비켜야 한다'라는 생각만 하여도 이것은 '선'이라 할 수 있다. 하지만 위의 예와 같이 누구나 자동적으로 선을 실천하지 않는다. 따라서 '선'을 실천하기 위해서는 '행위의 동기'로써 '선의지'를 가지고 행위로 옮겨야 한다. 이 과정에서 칸트는 '행위의 동기'가 보편성을 가져야지만 '도덕적'이라고 주장하며, 보편적인 원칙에 의해 필연적으로 명령을 내려야지만 비로소 '도덕적인 행동'이 된다. 이 도덕적인 행동을 법칙처럼 받아들여 이를 행할 때 선하다고 할 수 있으며, 인간은 뛰어난 이성을 가지기 때문에 '선'은 자율성을 가지므로 '내'가 정할 수 있다고 하였다. 이러한 '선'을 가지고 도덕적인 목적으로 도덕적(실천적) 법칙을 따르며 사는 것을 법칙주의라 하였다.

공리주의란 인간의 자연적 본성, "나에게 좋은 것을 쫓는 것은 당연한 것"을 우선시 하는 것으로써, 어떠한 행위로 나타나게 되는 목적이 '좋은'이라면 그것을 추구하는 것이다. 따라서 공리주의에서의 '선'이란 그저 '좋은'으로, '흠'은 '나에게 행복을 가져다주는 것'이라 하였다. 또한 '배담'은 '선'한 행위의 판단기준을 유용성의 원리로 설명하였다. 유용성의 원리란 목적을 위해 쓸모여부를 판단하는 것으로 고통을 줄이고 쾌락을 추구하는 것이 '선'한 행위라 하였다.

공리주의의 최종 목표는 '최대다수의 최대행복'이다. 나만 생각한 쾌락이라면 '이기주의'이기 때문에 개인의 쾌락과 전체의 쾌락은 조화를 이루어야 한다. 또한 인간은 나만 잘되기를 원하지 않고 주변사람도 잘되기를 원하며, 반대로 내가 속한 공동체가 잘되는 것이 나의 행복과 직접적으로 연결될 가능성이 높으므로 최대다수 최대행복을 추구해야 한다는 것이 '공리주의'이다.

이런 공리주의의 문제점으로는 목적에 의한 수단이 정당화되는 경우가 있다. 예를 들어 빈 라덴을 발견하자마자 죽인 사건은 공리주의적 사고로 보자면 다수의 행복을 이루었으므로 잘한 행위이지만 다른 관점으로는 그래도 재판받을 권리조차 주지 않았다는 비판이 있었다. 또한 소수를 위해 다수가 희생하는 것은 좋지 않기 때문에 소수의 희생이 강요되는 경우가 있다는 문제점이 있다.

위와 같이 칸트의 법칙주의는 행위의 동기나 실천적 의지가 중요하나, 공리주의는 이러한 모든 수단보다 행위의 결과를 중요시 한다는 차이점이 있다. 또한 어떠한 결과가 같다고 하더라도 추구하는 가치가 다르다. 예를 들어 '치과를 가는 행위는 오로지 건강(목적)을 위해 가는 것이다'는 것이 공리주의적 사고라면 '나의 몸을 건강하게 지키는 것이 주변사람에게 좋으며(보편성) 따라서 병원에 가는 것은 도덕적인 행위이다'라는 것이 칸트의 법칙주의적 사고이다. 이 때 의사가 돌팔이라면 공리주의적 사고로는 '멍청하다'라고 할 것이며, 법칙주의적 사고로는 '그래도 이것은 도덕적 행위이다'라고 할 것이다.

사회계약설과 사회정의론에 대하여 각각 설명하고 흐름을 서술하여라.

사회계약설이란 자연상태의 천부인권을 중심으로 하여 평등과 자유를 강조한 로크가 생각한 사회이념이다. 여기서 자연상태의 천부인권이란 생명, 자유, 재산을 뜻하며, 인간이라면 누구나 생명, 자유를 가지고 태어나고, 재산이란 나의 노력으로 획득한 결과물로 천부적으로 자신의 것이기 때문에 재산역시 천부적인 것이며 이로 인해 사유재산이 형성된다고 주장하였다. 그러나 인간의 본성은 이기적이기 때문에 갈등을 유발하며, 갈등이 번져 자연상태에서 전쟁상태가 되는 것을 막기 위해 상호적인 협약을 맺어 생성된 집단이 '국가'라고 하였고, 이 국가의 시민들은 자연상태의 인간과 다르다고 하였다. 또한 국가가 유지되기 위해서는 '돈'이 필요하므로 국가가 결성이 되면 국가에 돈을 지불해야 하며, 국가의 규모가 커지게 되면 국가 공동체의 관리자를 선임해야한다고 하였다. 이러한 공동체의 관리자를 통하여 로크는 다수결의 원칙을 정당하다고 판단하여 대의 정치제(간접정치제)를 주장하며, 다수의 의견은 곧 국가의 의사결정 중에 하나이기 때문에 따라야 한다고 하였다. 하지만 시민들이 정한 공동체 관리자의 사회 권리와 국가 권력은 시민이 부여한 권리이기 때문에 모든 주권은 시민에게 있으며, 이에 따라 국가는 개인의 자유를 지켜주기 위해 있는 존재라고 하였다. 이를 주권재민이라 부르고, 만약 국가 권력이 시민을 억압한다면 시민들에게는 저항권이 있으며 이것 또한 '자유'에 해당하므로 천부적권리 중 하나라고 하였다. 그리고 국가는 법에 의해 운영되는 것이므로 법이 없이는 국가를 이룰 수 없으며, 법을 시민들이 자유롭게 만들었는가 정치적 세력이 정한 것인가에 따라 자유국가와 아닌 국가로 나뉘는 것, 제멋대로 해도 된다는 것은 자유국가가 아니라고 하였다. 이를 로크는 "사회계약설은 자유에 기반하지만 국가 안에서는 의무가 존재하며 무조건적인 자유를 가질 수 없다고 하였다". 이러한 사회계약설은 미국의 독립선언문에 큰 영향을 끼쳤으며 더 나아가 프랑스혁명에도 많은 영향을 끼쳤다.

사회계약설에 의한 국가이론의 장점으로서는 자발적 종속, 즉 시민들 스스로 세운 국가이기 때문에 시민이 국가의 법규나 의무를 자발적으로 따르게 되며, 이로 인해 권리와 의무가 균형이 잡힐 것이라는 장점이 있다. 하지만 국가를 직접 세우지 않은 시민들, 즉 후대사람들은 국가를 선택하지 않았으며 법 또한 우리들이 만든 것이 아니기 때문에 자발적 종속의 상황은 이상적인 상황일 뿐이다. 따라서 사회계약설이란 국가를 설명하는 이념일 뿐, 실제로 이러한 계약이 아니며 '이념적으로 동의 및 합의한 공동체다'라고만 생각한다고 하였다.

사회계약설은 '자유'를 기반으로 하는 사회적 이념이기 때문에 정치적, 경제적 자유를 갖는다. 정치적 자유란 결사권, 참여권을 가지고 정치적인 활동을 마음껏 할 수 있는 것이며, 경제적 자유란 사유재산의 형성과 유지를 뜻하며, 이는 자신이 번 돈을 자신이 가지며 운용할 수 있는 것을 의미한다. 하지만 이러한 자유들은 부정적인 결과를 초래한다. 우선 정치적 자유의 부정적 결과는 부정의로써 자유를 행사한 사람들의 의식이 편향적이거나 비합리적인 경우 예를 들면 선거시에 지연, 학연, 지역성으로 판단하는 경우와 같이 '부정의'가 발생한다고 하였다. 이는 미리 사회적인 교육과 의식 함양으로써 고칠 수 있다고 판단하였다. 다음으로는 경제적 자유로 인한 부정적인 결과로 빈부격차로 인하여 불평등이 발생하는 것이다. 이러한 불평등을 해결하기 위해 경쟁의 출발점을 같게 하여 공정한 경쟁을 할 수 있도록 만

들어 주는 방법, 기회(조건)를 균등하게 주는 법을 생각하였다. 두 번째로 결과의 평등으로 각자 가진 재산을 재분배하는 방법을 제시하였다. 하지만 자유주의자들은 인간이 본인이 자유롭게 일구어낸 결과를 재분배함은 기본적인 자유를 침해하는 것이라고 하며 반발하였다. 여기서 자유주의자와 평등주의자의 의견이 나뉘게 된다. 자유주의자는 부의 재분배는 인간의 기본적인 자유를 침해하는 것으로, 국가의 역할은 외세의 침입을 막아주는 정도로만 하며, 최소한의 정부가 최선의 정치라고 주장하였다. 하지만 평등주의자는 부를 강압적인 방법은 아니지만 어느정도 재분배하여 모든사람에게 기회를 주는 것이 최선의 정치라고 주장하였다. 예를 들어 피케티는 현대사회에서 노동을 통한 재산축적보다 자본을 이용한 재산축적이 더 빠르기 때문에 시간이 갈수록 더욱 심각한 빈부격차가 생길 것이라 생각하여, 해결책으로 부유세를 통해 부자들에게 더욱 많은 세금을 걷어야 한다고 주장하였다.

이와 같이 사회계약론은 결국 자유주의와 평등주의로 대립하게 되는데 롤즈는 자유와 평등은 항상 같이 다녀야 하며, 자유가 없으면 평등이 없기 때문에 정의가 규정될 필요가 있다고 생각하여 사회 정의론을 주장하였다. 사회 정의론은 두가지 원칙에 기초한다. 제 1원칙은 평등한 자유 원칙으로 모든 권리의무는 평등하게 가져야 한다는 것이다. 제 2원칙은 차등의 원칙과 기회균등의 원칙으로, 여기서 차등의 원칙이란 자연은 공동 자신이기 때문에 애초에 뛰어난 능력을 타고날 자격이 있거나 사회에서 다른 사람보다 유리한 출발선에 설 자격이 있는 사람은 없다고 생각하여 부를 일정부분 재분배함으로써 불평등을 허용하되 최소 수혜자에게 이득이 되도록 정부에서 관리하여 조정하자는 것이다. 따라서 롤즈는 이 두가지 원칙을 바탕으로 사회 정의론을 주장함으로써 자유방임주의와 공리주의, 즉 자유주의와 평등주의를 융합하여 설명하였다.